

دور مقاصد الشريعة في الوحدة الإسلامية

د/ طالب بن علي بن سالم السعدي

أستاذ مساعد بكلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان، مسقط

الملخص

تتناول هذه الورقة دور مقاصد الشريعة الإسلامية في الوحدة والتقارب، فتبين أثر مقاصد الشريعة في تعمق المشتركات والكليات بين المسلمين، وتبرز المقاصد القرآنية القطعية في نبذ الفرقة والعداوة والخصام، وتلفت الفكر والنظر إلى أنّ الفروعيات والعمليات محل اجتهاد وتنوع في الرأي والاختلاف لا خصام وتفرق. وتؤكد على أن مقاصد الشريعة بنصوصها المتعددة رسّخت الاجتهاد المعتدل الذي يُبعد التعصب، ويقرب الآراء، ويؤلف بين الناس. وخلصت إلى أنّ مقاصد الشريعة أرست العمل بالكليات والمشاركات، وتجلّى ذلك في أركان الإيمان والإسلام ومكارم الأخلاق والأمر الإلهي بالوحدة والنهي عن الفرقة. وأن مساحة الخلاف بين المسلمين في الفروع وقضايا الرأي أمر حسن مقبول لا يعرض الوحدة والاتفاق؛ لأن تلك القضايا قضايا ظنية تتغير باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بها. وأن الاجتهاد المعتدل الوسطي هو الذي يجمع بين الكليات والجزئيات، والأصول والفروع، والثابت والمتغير، ويراعي المصالح والمفاسد، ويثمر الآراء المعتدلة التي تجمع ولا تفرق، وتوسع ولا تضيق. وأوصت بتفعيل مقاصد الشريعة في الوحدة والتقارب والتألف وتقبل الآراء الاجتهادية المتنوعة.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة، الوحدة، التفرق، المشتركات، الاجتهاد.

Abstract:

This paper examines the role of the objectives of Islamic law in fostering unity and rapprochement. It demonstrates the impact of these objectives in deepening the commonalities and fundamental principles among Muslims. It highlights the definitive Quranic objectives that reject division, enmity, and discord, and draws attention to the fact that subsidiary matters and practical issues are subject to scholarly interpretation, diverse opinions, and differing viewpoints, not conflict and division. The paper emphasizes that the objectives of Islamic law, through its various texts, have established a moderate approach to Islamic jurisprudence that avoids fanaticism, reconciles differing opinions, and unites people.

It concluded that the objectives of Islamic law (Maqasid al-Shari'ah) established the application of general principles and shared values, as manifested in the pillars of faith and Islam, noble morals, and the divine command for unity and prohibition of division.

It further stated that differences of opinion among Muslims regarding subsidiary matters and issues of interpretation are acceptable and do not threaten unity and consensus, because these issues are matters of interpretation that change according to time, place, and surrounding circumstances.

It also stated that moderate and balanced ijtihad (independent reasoning) is that which combines general principles with specific details, fundamental principles with subsidiary ones, and the constant with the variable. It considers benefits and harms and produces moderate opinions that unite rather than divide, and that broaden rather than narrow. It recommended activating the objectives of Islamic law in promoting unity, rapprochement, harmony, and acceptance of diverse scholarly opinions.

Keywords: Objectives of Islamic law, unity, division, shared values, ijtihad.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعد..

فقد أنزل الله شريعته السمحة رحمةً للعالمين، وخيرًا للمهتدين، ويسرًا للمكلفين، فجاءت أحكامها سائقة للخير، وموجهة للمعروف، وموصلةً إلى أفضل المصالح، ومانعةً لأعظم المفسدات. وكانت تشريعاتها رحمةً كلها، ويسر كلها، وبركة كلها. ومن أهم ما جاءت به شريعة الإسلام الأمر بالوحدة والاتفاق، والنهي عن الفرق والاختلاف. وحين نتمعن في القرآن الكريم والسنة المطهرة نجد غايات الشريعة وحكمها وأحكامها تفيض بهذه المعاني، وترشد إليها، وتؤكد عليها، وتجلت المقاصد العظيمة والحكم العالية المستقيمة في جميع التشريعات الإسلامية العامة منها والخاصة، الكلية منها والجزئية؛ إذ ما من أمر أو توجيه إلا غايته الصلاح والخير، وما من نهي أو تنبيه إلا وماله دفع الفساد والضرر. ولمقاصد الشريعة الإسلامية أثر بالغ في الوحدة الإسلامية، والتأليف بين أفراد الأمة الإسلامية، والجمع بين قلوب أتباعها، ولم الشمل، رأب الصدع، وترسيخ التعايش السلمي بين المجتمعات. وقد برز ذلك جليًا في الغايات والمعاني المضمنة في آيات القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتشريعات الإيمانية والفقهية والأخلاقية؛ إذ كلها ترشد إلى الوحدة والتقارب والاتلاف، وتنتهي عن التفرق والتعصب والخصام والاختلاف.

هيكل الورقة

مقدمة

تعريف المقاصد

المطلب الأول: مقاصد الشريعة تعمق المشتركات والكليات

المطلب الثاني: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من أبرز مقاصد الشريعة

المطلب الثاني: مقاصد الشريعة تعتبر الفرعيات والعمليات محلاً رحباً لاختلاف الرأي

الفرع المطلب الرابع: مقاصد الشريعة ترسخ الاجتهاد المعتدل الذي يبعد عن التعصب والتفرق

المقاصد في اللغة ترجع إلى القصد، وهي جمع، مفردا مقصد، والقصد والمقصد مصدران يصدقان على أكثر من معنى، ومن أبرز تلك المعاني الإصابة، والتوجه إلى الشيء، فيقال قصد فلاناً إذا أتاه وزاره، وأقصده السهم إذا أصابه¹.

والمقاصد في الاصطلاح تدور حول كليات الشريعة وغاياتها وحكمها وأهدافها ومصالحها الظاهرة والمستنبطة العامة والخاصة، وقد أشار إلى معنى المقاصد العامة الإمام ابن عاشور (ت1393هـ) للمقاصد بقوله: "... المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع"². وذكر المعنيين العام والخاص داليوبي (معاصر) في تعريفه للمقاصد بقوله: " المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد"³. ونخلص مما سبق أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي المعاني والغايات والحكم التي جاءت بها الشريعة لتحقيق للعباد المصالح، وتدرأ عنهم المفسدات في جميع التشريعات مثل العدل والرحمة ورفع الضرر، أو في بعضها مثل حكم الصلاة والصيام والحج والزواج والفرقة والبيع والحدود والقصاص.

المطلب الأول: مقاصد الشريعة تعمق العمل على المشتركات والكليات

مقاصد الشريعة الإسلامية تركز على المشتركات والكليات واليقينيات، وتؤكد عليها بالأدلة المتتابعة الواضحة القاطعة؛ لتكون تلك الكليات والمشاركات مظلة عامة يستظل بها الناس، فتقوي وحدتهم، وتعزز ألفتهم، وتجمع كلمتهم، وترسخ انتماءهم لدينهم، وتعصمهم من النزاع والقتال والتفرق، وهذه الكليات والمشاركات قضايا قطعية لا تتغير ولا تتبدل، وتتقبلها العقول والفطر السليمة بالقبول الحسن. وهذه الكليات تتضمن قضايا الإيمان وأركان الإسلام، والقيم الحميدة، والمحدد والمحصور من المحرمات والواجبات.

الفرع الأول: قضايا الإيمان (أركان الإيمان)

ترشد مقاصد الشريعة إلى القضايا الكلية القطعية المتفق عليها في القضايا الغيبية، بدءاً من الإيمان بالله وانتهاء بالقضاء والقدر. وهي كلها كليات متفق عليها يجتمع المسلمون عليها، فهي عامل قوة وعزة، تقود إلى التآلف والاقتراب والتعاون والوئام. فتوجه مقاصد الشريعة إلى الإيمان بالله وحده وإخلاص العبودية له، وتجعل ذلك القضية الأساسية الأولى، وهي في الأصل محط اتفاق بين جميع الرسل والأنبياء فضلاً عن المسلمين يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢١) {وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} (سُورَةُ النَّسَاءِ: ٣٦).

والإيمان بالكتب والرسل والملائكة قضية أساسية عند جميع المسلمين، فهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل والكتب التي أرسلوا بها بدءاً بأبينا آدم مروراً بالأنبياء الكرام نوح... وإبراهيم... وموسى

¹ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (قصد)، ص859. الجوهري، الصحاح، ج2، مادة (قصد)، ص458.

² ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.

³ داليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، ص37.

وعيسى عليهم الصلاة والسلام وانتهاء بخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤمنون بملائكة الله الكرام، يقول تعالى: (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٧٧)، ويقول: (ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكُتِبَ لَهُ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ] (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٨٥).

والإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالمصير وما أعد فيه، وهو قضية مُسلم بها عند جميع المسلمين، ولا يختلف أحد في وقوعها ووجوب الإعداد لها بالإيمان والعمل الصالح، يقول تعالى: (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٧٧) ويقول: (لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا) (سُورَةُ النَّسَاءِ: ١٦٢) ويقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (سُورَةُ النَّسَاءِ: ١٣٦).

ويتفق المسلمون على التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا به، والإيمان بأن الله هو المقدر لكل شيء، يقول تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ) (البقرة: ١٥٦).

فجميع أركان الإيمان بمقاصدها وغاياتها تجمع المسلمين عليها، وتربطهم بها، وتقوي انتماءهم إلى أمتهم، فيزدادون قرباً وألفةً واجتماعاً.

الفرع الثاني: القضايا العملية الكلية (أركان الإسلام)

تعمق أركان الإسلام العملية بمقاصدها وأهدافها الوحدة والتعاون والتراحم والمودة في نفوس المسلمين جميعاً، فالصلوات الخمس محل اتفاق بين المسلمين، وهي تؤدي في أوقات محددة، ويؤدونها غالباً مجتمعين، فتغرس فيهم الألفة والتقارب والمحبة. وقد جاء الأمر بالصلاة في أكثر الأحوال بصيغة الجمع (أقيموا الصلاة..)، وفي ذلك إشارة إلى الاجتماع والتقارب، يقول تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ)، (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٤٣) ويقول: (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ٧٢). ومن مقاصد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهما خلقان ذميان يورثان الأمة التفرق والخصام والنزاع، وتجنبهما يرسخ الوحدة والمحبة والتقارب، يقول تعالى: (أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ: ٤٥)

والزكاة عبادة محكمة تجب في مال الغني للفقير، وهي محل اتفاق بين المسلمين، ومن مقاصدها تزكية النفوس وتطهيرها، ونشر الرحمة، وغرس الانسجام والترابط والاهتمام والمحبة بين أفراد الأمة

الإسلامية. يقول تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٠٣).

والصيام تلك العبادة البدنية التي يشترك المسلمون جميعاً في أدائها شهر رمضان المبارك، فيزرع فيها التقوى، وهي أعظم الخصال وأجلها، ويبعث على الرحمة والإحساس بذوي الحاجة والفاقة، فيدفعهم ذلك إلى التعاون ومد يد العون ومشاركة الآخرين في ضرائهم، وذلك من أعظم مقاصد الصيام وحكمه يقول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٣).

وعبادة الحج المتفق عليها بين المسلمين تتجلى فيها الوحدة الإسلامية في أبهى صورها وأسمى معانيها، ففيها التعارف والتعاون ونبذ الاختلاف بأشكاله كافة العرقية والنسبية والمكانية، ويخفي فيها التمايز باللون أو الجنس أو الجاه، فكلهم بلباس واحد ومكان واحد ووقت واحد يؤدون عبادة واحدة متجردين من زينة الدنيا وزخارفها، فتتطبع فيهم التقوى وتتجلى آثارها العظيمة، وتتقارب قلوبهم، وتتوحد كلمتهم، ويتعدون عن الفسوق والجدال وكل خلق ذميم يفرق ولا يجمع، ويبعد ولا يقرب. يقول تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ) (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٧).

الفرع الثالث: الأخلاق الكريمة

توجه مقاصد الشريعة إلى الأخلاق النبيلة والقيم السامية، وهي قيم لا تتبدل ولا تتغير، وتتفق الشرائع السماوية على أصالة الأخلاق الكريمة وضرورة التخلق بها، فالصدق والأمانة والوفاء بالعهد، وقول الحق، وتجنب الزور والبهتان والغيبة والنميمة كلها قيم قطعية كلية تغرس في المسلمين الوحدة والتقارب، وتنتشر بينهم التآلف والتعاون، وتركها وتضييعها يفضي إلى التفرق والقطيعة والشحناء والبغضاء. ولا أدل على أهميتها الآيات القرآنية الكثيرة التي تذكر تلك الأخلاق، وتنبه إلى مقاصدها وآثارها، فيقول تعالى مؤكداً على حرمة الاعتداء بالظلم على مال اليتيم، ووجوب الوفاء بالعهد: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: ٣٤]، ويقول في أداء الأمانات والعدل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ٥٨]، ويقول آمراً بالصدق: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١١٩]، ويقول محذراً من الأخلاق الذميمة التي تفتت عضد المجتمعات، وتفرق شملهم، وتوقد البغض والشحناء بينهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَالِبِ بئس الأسمم الفسوق بعد الإيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سُورَةُ الْحُجُرَاتِ: ١١] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} [سُورَةُ الْحُجُرَاتِ: ١٢].

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصد الأسمى من بعثته إتمام مكارم الأخلاق، فقد جاء في الحديث "إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق"¹.

فمقاصد تلك النصوص القرآنية والنبوية ترشد إلى أن التمسك بالأخلاق الحميدة سبيل للتقارب والتآلف والوحدة بين الناس، والتخلي عنها طريق الشقاق والنزاع والاختلاف والخصام.

الفرع الرابع: تقليل الواجبات والمحرمات المقطوع بها

توسع الشريعة الإسلامية من دائرة الحلال، فهي شريعة التخفيف ورفع الأصار والتيسير، يقول جل وعلا: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَهُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ١٥٧]؛ وتقلل من الواجبات والمحرمات؛ لذا كانت التكاليف القطعية معدودة ومحصورة، مثل عدم الإشراك بالله، وجوب البر بالوالدين وحرمة الاعتداء على النفس والمال والعقل والعرض، وتحريم الزنا والقذف وأكل الأموال بالباطل والبهتان وقول الزور. يقول تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرَزَقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٥١ - ١٥٢]. وهذه الواجبات والمحرمات قطعاً محل اتفاق بين المسلمين، بل هي محل اتفاق الأنبياء والرسل جميعاً، لهذا كان الالتزام بها يجمع المسلمين، ويميزهم عن غيرهم ممن اتخذ الكفر سبيلاً، ويحفزهم إلى التفافهم حول دينهم، فيجعلهم أمةً عزيزةً بالتزامها، قويةً بتطبيق تكاليفها، فلا يشذ عنها إلا من تنكب الصراط، واتبع غير سبيل المؤمنين.

المطلب الثاني: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من أبرز مقاصد الشريعة

الشريعة الإسلامية شريعة ربانية مستقيمة جاءت من حكيم خبير؛ لتصلح أحوال البشر، وتقيم فيهم أسس العمل الصالح، وترسخ بينهم مبادئ التعاون والتراحم والتشارك والاحترام؛ لتعمر الحياة بالنافع، ويهنا الناس بالأمان والطمأنينة، ويعيشوا حياة العدل والحرية؛ فلذلك ركزت الشريعة في غاياتها وأهدافها على الوحدة بين المسلمين والتعايش السلمي بين أفراد المجتمعات مهما اختلفت ألوانهم وأعراقهم

¹ رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق الصحابي أبي هريرة برقم (8952)، ج 14، ص 513.

ومذاهبهم.. فلا وحدة مع التنافر والاختلاف، ولا تعايش مع الخصام والنزاع، ولا عمران مع الاقتتال والاحتراب.

وحين نتأمل الآيات القرآنية نجد أنها تركز على ضرورة الوحدة بين المسلمين، وتعمق فيهم فريضة التآلف والتراحم، وتبغض إليهم الفرقة والخلاف؛ حتى إنها تجعل هذا المعنى قطعياً لكثرة النصوص الواضحة فيه بصيغ الأوامر والنواهي الجازمة، والأخبار التي يقصد بها الإنشاء تأكيداً لهذا المعنى العظيم والجليل؛ ولذا كانت الوحدة الإسلامية مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٠٣]، وقوله تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٠٥]، وقوله (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٥٩]، وقوله (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ } [سُورَةُ الرُّومِ: ٣٢]، يقول تعالى (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ } [سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: ٩٢]، ويقول سبحانه (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } [سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ: ٥٢]. فهذه الآيات توضح بجلاء أن هذه الأمة غايتها واحدة ومصيرها واحد، فهي أمة واحدة. وتركز على ضرورة الوحدة واعتصام الأمة جميعها بدين الله، ونبذ الاختلاف والتفرق، وتندر من مآلات التفرق والانقسام والخصام والاختلاف، وتضرب الأمثلة المنطقية زيادة وتأكيداً في البيان. يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "ووحدة الصف المسلم مطلب شرعي يشكل ركناً من أركان الدين، ويأتي في ذروة سنام أمره، ولذلك لا تجد الخطاب الإسلامي في القرآن الكريم موجهاً إلى الفرد وحده، بل موجهاً إلى الجماعة المؤمنة، لذلك نجد الخطاب في كتاب الله تعالى بـ "يا أيها الذين آمنوا" و "يا أيها الناس" ... وهكذا"¹.

المطلب الثاني: مقاصد الشريعة تعتبر الفرعيات والعمليات محلاً رحباً لاختلاف الرأي

تُفرق مقاصد الشريعة بين القطعيات والظنيات، وبين الثوابت والمتغيرات، وبين الأصول والفروع، فالقطعيات والثوابت والأصول تجمع المسلمين وتوحد قسدهم وجهدهم وعملهم؛ لأنها محل تسليم عند الجميع، وهي ثابتة لا تتغير، بينما كانت الظنيات والفروع متغيرة ومتجددة وتختلف باختلاف الاجتهادات والأعراف؛ لأنها في طبيعتها وأصلها لا يمكن أن يقطع بها وترتقي إلى اليقينيات، ولو أنزلت منزلة القطعيات لدب الخلاف واحتدم النزاع، وشاع التكفير والتبديع والتفسيق؛ فلذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تجري الظنيات مجرى المتغيرات والمتحولات والاختلاف الرحب الواسع، والانطلاق من هذا المعنى يؤدي إلى احترام الخلاف وتقدير المختلفين في قضايا الفروع، ويفضي إلى وحدة الصف، وجمع الكلمة والتماس العذر للمختلفين. وقد أسس القرآن الكريم إلى ذلك، وأشار إليه في قوله تعالى: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ) (سورة الحشر 5)، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى واقعاً تطبيقياً في حادثة الصلاة في بني قريظة؛ إذ جاء

1 الخليلي، أحمد بن حمد الخليلي، الوحدة الإسلامية من خلال سيرة العلامة سالم بن ذكوان الهلالي، بحث منشور في المكتبة الشاملة، ص5.

عن ابن عمر، قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ¹. وهذا سبيل عظيم يمنع التخاصم، ويرفع السخائم، ويديم التراحم، فالعذر واسع وإن اختلفت الآراء، وتباينت الاتجاهات، فالمقام هنا مقام اجتهاد قضاييا محتملة.

المطلب الرابع: مقاصد الشريعة ترسخ الاجتهاد المعتدل الذي يبعد عن التعصب والتفريق

تعد مقاصد الشريعة الإسلامية منطق الشريعة والأحكام، وهي علامات تهدي إلى خير المصالح، وتبعد عن شر المفسد، وتعطي للشريعة القدرة على مواكبة تغيرات الزمان واختلاف المكان، وتظهر الشريعة وأحكامها متوافقة مع الفطرة والعقل، وتبقى الشهود الحضاري للإسلام وأهله، وتقود إلى اجتهاد واع، يُقدم الإجابات الصائبة للنوازل والمستجدات المختلفة. ودور مقاصد الشريعة عظيم في الاجتهادات المعاصرة، فالمقاصد تبحث في العلل والحكم والمعاني والمصالح التي تبني عليها الأحكام، خاصة مع كثرة النوازل. وتراعي اتساق الجزئيات مع كليات الشريعة، والفروع مع الأصول، والظنيات مع القطعيات، فلا تخرج الجزئيات عن نظم الكليات، ولا تتقدم الفروع على الأصول، ولا تُقام الظنيات مقام القطعيات. فيتجلى بذلك انتظام الأحكام ووسطيتها ودقتها بلا غلو أو شطط. وتتنظر المقاصد في مآلات الاجتهاد ونتائجه، فتثبت ما كان مألهاً جالباً للمصالح ودافعاً للمفسد، ومراعياً للكليات والقواطع، لا يفضي إلى العسر والضيق، ولا إلى التفريق والاختصاص. وتهب المقاصد الاجتهاد والمجتهد مساحة رحبة للنظر في القضايا والحوادث المستجدة، فينظر في كل حادثة -ليس لها حكم منصوص- في ضوء المصالح والمفسد مع اعتبار المقاصد العامة مثل الأصل في الأشياء الإباحة ولا تحريم لا بدليل، وعدم معارضتها أو تجاوزها. وتجمع مقاصد الشريعة الاجتهاد المعاصر وأصحابه من العلماء المجتهدين - رغم تنوع مذاهبهم واختلفت قواعدهم- في سياق متقارب من الكليات التي لا يمكن أن يختلفوا فيها وعليها، فهي ثابتة ومقررة عند الجميع. فينطلقون منها ويحكمونها ويراعونها حين يظهرون الأحكام، ويبدون الآراء؛ فتكون الآراء كلها محل تقدير واحترام وقبول وإن اختلفت المذاهب، فالأصول واحدة والثوابت واحدة، واختلاف الفروع وتنوع الجزئيات اختلاف محمود وتنوع مقصود، يلهم الرحمة والسعة. يقول الإمام ابن عاشور في سبب تأليفه لمقاصد الشريعة مبيناً أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد الذي يقلل الخلاف، ويهدي إلى أصوب الآراء: "هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتمثيل لها، والاحتجاج لإثباتها، لتكون نبراساً للمتفقهين في الدين، ومرجعاً بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار، وتوسلاً إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف، حتى يستتب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب، والفئنة إلى الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمين ببُلالة تشريع

¹ رواه الإمام البخاري من طريق الصحابي عبدالله بن عمر في (باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً). برقم (946)، ج2، ص15.

مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب، وتبارت في مناظرتها تلکم المقانب"¹.

النتائج والتوصيات:

النتائج:

- تعمق مقاصد الشريعة العمل بالكليات والمشاركات، ويتجلى ذلك في أركان الإيمان والإسلام ومكارم الأخلاق والأمر الإلهي بالوحدة والنهي عن الفرقة.
- تُرشد مقاصد الشريعة الإسلامية إلى أن مساحة الخلاف بين المسلمين في الفروع وقضايا الرأي أمر حميد ولا ينافي الأمر بالوحدة والاتفاق؛ لأن تلك القضايا قضايا ظنية تتغير باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بها.
- ترسخ مقاصد الشريعة الإسلامية مبدأ الاجتهاد المعتدل الوسطي الذي يجمع بين الكليات والجزئيات، والأصول والفروع، والثابت والمتغير، ويراعي المصالح والمفاسد، فيثمر الآراء المعتدلة التي تجمع ولا تفرق، وتوسع ولا تضيق.

التوصيات:

توصي الورقة بالاهتمام البالغ بمقاصد الشريعة وتفعيلها في الواقع العملي؛ لنثمر اجتماعاً ووحدة بين المسلمين، وترسخ التعايش السلمي بين المجتمعات مبنياً على مراعاة الثوابت والمتغيرات، والكليات والجزئيات.

قائمة المصادر والمراجع

- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، **صحيح البخاري**، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط(1)، (1422هـ).
- الجوهري، أبو نصر الفارابي، **الصحاح**، لبنان بيروت، دار إحياء التراث العربي ط4، (1426هـ - 2005م).
- الخليلي، أحمد بن حمد الخليلي، **الوحدة الإسلامية من خلال سيرة العلامة سالم بن ذكوان الهلالي**، بحث منشور في المكتبة الشاملة.
- ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (أبريل 1985م).

¹ - ابن عاشور، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، ص5.



أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مؤسسة الرسالة، ط (1)، (1421هـ - 2001م)، ت: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.

فارس، أحمد بن فارس. (1422هـ - 2001م). **مقاييس اللغة**. ط1. لبنان بيروت : دار إحياء التراث العربي.

اليوبي، محمد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، **مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية**، ط(1)، (1418هـ - 1998م)، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.